

1500543-49.2019.8.26.0361

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Privilegiado

Magistrado: VIVIAN NOVARETTI HUMES

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... n. 0004550-52.2006.8.26.0091, por roubo majorado (fl. 613).

No âmbito da circunstância judicial relacionada às circunstâncias do crime, observa-se que, segundo consta dos autos, a vítima foi perseguida, à luz do dia, e em via pública, local de ampla circulação de pessoas (tanto que, na sequência, adveio em via pública a outra pessoa que figurou como vítima, sra. Rosemar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500543-49.2019.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500543-49.2019.8.26.0361 2021/001871

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Privilegiado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2043646/2019 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1970479 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 594/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 579/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2043646 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 594/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 579/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2043646 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 594/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 579/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2043646 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 594/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 579/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2043646 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 594/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 579/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO HENRIQUE COSTA ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VIVIAN NOVARETTI HUMES

Vistos.

FERNANDO HENRIQUE COSTA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, caput (vítima Rosemar); e no artigo 121, § 2º, inciso IV (vítima Alessandra), ambos c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material, porque, segundo a denúncia (fls. 106/107) e respectivo aditamento (fls. 184/187):

1- no dia 11/02/2019, por volta das 07h, na Rua Onófrico Derencio, Vila Brasileira, Parque Olímpico, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, o réu, com manifesta intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, utilizando-se de instrumento cortante (facão), tentou matar a vítima Alessandra Costa, e, assim, deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade; e
2- nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu, com manifesta intenção homicida, utilizando-se de instrumento cortante (facão), tentou matar Rosemar Elias Rodrigues Pinheiro, e, assim, deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após a pronúncia (fls. 388/393), ao ser submetido o réu a este Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, por maioria de votos (art. 489 do CPP), assim decidiu:

(a) Em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado em face da vítima Alessandra: (i) reconheceram a materialidade e autoria do crime; (ii) reconheceram a prática de tentativa de homicídio; (iii) votaram negativamente ao quesito relativo à absolvição do acusado; (iv) reconheceram a presença da circunstância qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima;
(b) Em relação ao crime de tentativa de homicídio em face da vítima Rosemar: (i) não reconheceram a materialidade do crime; encerrada a votação dos demais quesitos dessa série, em razão da absolvição (art. 483, § 1º, do CPP).

Assim, de acordo com o veredito dos jurados, o réu praticou o delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Alessandra).

Diante dessa premissa, passo a aplicar a sanção penal, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Na primeira fase da dosimetria, considerando os parâmetros judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal, observa-se que, no âmbito da circunstância judicial relacionada aos antecedentes, o réu já foi condenado em definitivo por outros dois crimes, motivo pelo qual se valoriza nesta fase uma das condenações como Maus Antecedentes: aquela decorrente dos autos n. 0004550-52.2006.8.26.0091, por roubo majorado (fl. 613).

No âmbito da circunstância judicial relacionada às circunstâncias do crime, observa-se que, segundo consta dos autos, a vítima foi perseguida, à luz do dia, e em via pública, local de ampla circulação de pessoas (tanto que, na sequência, adveio em via pública a outra pessoa que figurou como vítima, sra. Rosemar, que confirmou estar presente naquela ocasião); também consta que a conduta envolveu diversas tentativas de golpear a vítima, no curso da ação delitiva. Acerca do tema, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS JUSTIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO EM 1/3. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)”

3. As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante

apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.(...)

5. No que tange às circunstâncias do delito, a fundamentação apresentada também foi idônea e proporcional à exasperação da reprimenda básica em mais 1/6, porquanto foram apresentados elementos capazes de transcender o resultado típico, uma vez que o crime ocorreu à luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas.

(...)"

(STJ, AgRg no HC 708846 / ES, RELATOR Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 22/02/2022.)

Não verifico, à luz do contido nos autos, elementos que permitam valorar negativamente as demais circunstâncias judiciais previstas.

Assim, diante das circunstâncias judiciais presente, sopesando cada qual à razão de 1/6, totalizando 1/3, fixo a pena base em 16 anos de reclusão.

Na segunda fase, não verifico atenuantes. Observo, contudo, estar presente a agravante da reincidência, tendo em vista a prévia condenação definitiva do réu nos autos n. 0019783-26.2004.8.26.0361 (fls. 613/614), cuja pena foi extinta em 15/12/2016 (fls. 625). Assim, nesta fase, majoro a pena à razão de 1/6, resultando em 18 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase, está presente apenas a causa de diminuição de pena relacionada à tentativa (artigo 14, inciso II, do CP). Analisando o iter criminis percorrido, observa-se constar dos autos que a vítima Alessandra não foi atingida, tratando-se, no caso, da denominada "tentativa branca". Nesse contexto, reduzo a pena pela fração de 2/3, resultando em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão imposta, tendo em vista a reincidência do réu, bem como as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase da dosimetria penal, às quais me reporto, quadro a evidenciar a inviabilidade de regime diverso.

Consigno ser inviável substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou aplicar a suspensão condicional das penas, por ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei.

Quanto ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observo que a colocação do réu em regime mais benéfico depende da verificação de dados que não estão ao alcance deste Juízo, já que a progressão exige que seja avaliado o critério subjetivo (art. 112 da LEP); ademais, cabe ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, III, "a", e 111, ambos da Lei nº 7.210/1984.

Deixo de analisar a possibilidade de fixação de valor mínimo para indenização, eis que não foi formulado requerimento na denúncia, de tal modo que a questão não foi submetida regularmente ao contraditório.

Ante o exposto e em atenção ao veredito do Conselho de Sentença, julgo procedente em parte a pretensão punitiva estatal para:

- 1) Condenar o réu FERNANDO HENRIQUE COSTA ROCHA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV (vítima Alessandra), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e
- 2) Absolver o réu FERNANDO HENRIQUE COSTA ROCHA, qualificado nos autos, da outra imputação contida na denúncia (como incurso no artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal - vítima Rosemar), nos termos do art. 386, inciso

VII, do CPP.

Tendo em vista a condenação do réu e o fato de que respondeu preso ao processo, não estando presentes motivos para a revogação da custódia cautelar, determino a manutenção da prisão preventiva decretada, inclusive para, a partir de agora, assegurar a aplicação da lei penal mediante o cumprimento da pena. Expeça-se o necessário.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP e art. 4º, §9º, da Lei Estadual 11.606/2003), ressaltando-se a possibilidade de suspensão em razão de eventual gratuidade processual, em sede de execução de pena, eis que possível a modificação de sua situação financeira (STJ, AgInt no REsp 1637275 / RJ, Relator Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgamento: 06/12/2016).

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se o necessário para seu integral cumprimento, incluindo as seguintes providências: 1) Expeça-se guia de recolhimento definitiva; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Lida a presente sentença em Plenário, dá-se por publicada e por intimadas as partes.

Registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Mogi das Cruzes, 08 de dezembro de 2022, às 20h37.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA